

Barulho em casa vizinha: o que fazer?

Passo a passo para lidar com perturbação do sossego

Guia elaborado para os moradores de Bento de Abreu/SP

1

No momento do barulho

Ligue 190 toda vez que o barulho acontecer, mesmo que já tenha ligado antes. Cada chamado gera histórico. Quando a viatura chegar, a vítima deve falar com a PM e relatar o fato; isso viabiliza o BOPM no local e fortalece juridicamente o registro.

Sempre que possível, registre também um Boletim de Ocorrência (BO):

- Pela Delegacia Eletrônica da Polícia Civil;
- Ou presencialmente em uma Delegacia de Polícia.

CONTATOS ÚTEIS

5ª Companhia da Polícia Militar - Guararapes/SP

(18) 3606-1347

NUMEC - Núcleo de Mediação Comunitária
Cb PM Jurca · Subten PM Marcos

Prefeitura Municipal de Bento de Abreu/SP

(18) 3601-9200

Providências administrativas e fiscalização de posturas

Emergência

190
Polícia Militar

2

Essencial: gravem em conjunto com outros vizinhos

Essa é uma das provas mais importantes. A jurisprudência majoritária entende que a perturbação do sossego (art. 42 da Lei de Contravenções Penais) normalmente exige que o barulho atinja a coletividade ou um número indeterminado de pessoas.

O ideal é que vários vizinhos:

- Gravem ao mesmo tempo;
- Façam a gravação de dentro de suas residências;
- Mostrem o horário no celular;
- Guardem os vídeos.

Quanto mais moradores registrarem o mesmo fato, mais robusta será a prova.

3

Procure o NUMEC da Polícia Militar

Antes de judicializar o caso, tente uma solução por meio da mediação comunitária. Embora o fato tenha ocorrido em Bento de Abreu, os moradores podem solicitar atendimento junto ao NUMEC (Núcleo de Mediação Comunitária) da 5ª Companhia da Polícia Militar, sediado em Guararapes. O NUMEC realiza audiências de mediação entre as partes, buscando uma solução consensual e pacífica para o conflito. A mediação é gratuita, voluntária e costuma resolver muitos conflitos de vizinhança sem necessidade de processo judicial.

5ª Companhia da PM: (18) 3606-1347

Procurar por: Cb PM Jurca ou Subten PM Marcos

4

Comunique também a Prefeitura de Bento de Abreu

Além das medidas policiais, o morador pode comunicar o fato à Prefeitura Municipal, permitindo a adoção das providências administrativas cabíveis.

A Lei Complementar nº 013/2007 (Código de Posturas) proíbe perturbar o sossego e o bem-estar público ou da vizinhança com ruídos, algazarras, barulhos e sons excessivos. A norma também responsabiliza estabelecimentos por tumultos e ruídos na área externa adjacente em razão de seu funcionamento.

Prefeitura de Bento de Abreu: (18)
3601-9200

5

Se o problema continuar

Guarde: protocolos das ligações para o 190, boletins de ocorrência, vídeos, datas e horários das ocorrências.

Com esse material, é possível enviar uma Notificação Extrajudicial ou procurar o Ministério Público ou o Poder Judiciário, buscando a cessação da perturbação e, quando cabível, indenização por danos morais.

6

Por que documentar?

A documentação organizada fortalece a comprovação dos fatos e aumenta as chances de responsabilização do infrator.

Base legal

- Art. 42 da Lei de Contravenções Penais - Perturbação do trabalho ou do sossego alheios.
- Art. 1.277 do Código Civil - Direito ao sossego, à saúde e à segurança nas relações de vizinhança.
- Lei Complementar nº 013/2007 (Código de Posturas de Bento de Abreu/SP) - Proíbe perturbar o sossego com ruídos, algazarras, barulhos e sons excessivos.
- Lei Municipal nº 1.799/2019 - Proíbe fogos de artifício que causem poluição sonora, como estouros e estampidos.

Resumo rápido

- Ligue 190
- Faça Boletim de Ocorrência
- Registre o fato com outros vizinhos
- Procure o NÚMEC da PM
- Comunique a Prefeitura
- Guarde todas as provas
- Persistindo o problema, busque as medidas judiciais cabíveis

Importante

Vivemos em um Estado Democrático de Direito. Toda restrição de direitos deve observar o devido processo legal, sendo vedadas medidas arbitrárias. A solução dos conflitos deve ocorrer sempre pelos meios legais, com diálogo, mediação e respeito aos direitos de todos.